



PUTUSAN

Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/II/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NADOR WORABAY**
Pangkat/NRP : Prada, 31201167060199
Jabatan : Tayanrad Pok Koton Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 762/VYS
Tempat, tanggal lahir : Ansus, 2 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS Kota Sorong Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/78/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/I/2023 tanggal 01 Februari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/103-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 16 Februari 2023, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAPTERA/103-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 16 Februari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/103-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 17 Februari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan disidang dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas TNI AD.
 - c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

- 36 (tiga puluh enam) lembar daftar Absensi Peleton III Kipan A Yonif RK 762/VYS darui bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh Satu sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi LP-33/A-24/1X/2022/Idik tanggal 26

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 atau waktu waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu dua puluh Satu di Mayonif RK 762/VYS, Kota Sorong Prov. Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinis di Yonif RK 762/VYS dengan Jabatan Tayanrad Pok Koton Ton Morse Kiban, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31201167060199
- b. Bahwa sesuai dengan keterangan Sertu Yosep B,N Yokimano (Saksi-1) dan Kopda Suhardin (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 29 April 2021 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 07.45 WIT saat apel pagi di Kibant Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian setelah apel anggota Yonif RK 762/VYS melakukan pencarian di areal sekitar perkantoran Yonif RK 762/VYS akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Kemudian dandi Bant melaporkan hal tersebut terhadap setaf-1 kemudian anggota staf-1 melakukan pencarian di sekitar Kota Sorong akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Kemudian Danyonif RK 762/VYS melaporkan kejadian tersebut terhadap Danbrigif 26/GP dan membuat surat bantuan pencarian ke kesatuan lain serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVI Sorong untuk diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Dankiban melalui WA Handphone yang berisi bahwa Terdakwa tidak ingin di cari dan Terdakwa sudah tidak mau menjadi tentara lagi. Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif RK 762/VYS maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan dilimpahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong, Laporan polisi Nomor LP-33/A-24/1X/2022/1dik tanggal 26 September 2022 atau selama 537 (Lima ratus tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, kesatuan Terdakwa juga tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-33/A-24/IX/2022/Idik tanggal 20 September 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak 29 April 2021 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 9 Oktober 2022 yang dibuat oleh penyidik Sub Denpom XVIII/1-3 yang menyatakan Terdakwa belum kembali.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/90/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/148/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/184/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif RK 762/VYS telah memberikan jawaban yaitu surat Dan Yonif RK 762/VYS Nomor : B/110/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Jawaban panggilan ke-1, surat Dan Yonif RK 762/VYS Nomor : B/134/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Jawaban panggilan ke-2, Surat Dan Yonif RK 762/VYS Nomor : B/221/IV/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Jawaban panggilan ke-3 yang

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa Ardiansyah, Pratu NRP 31180856160599 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang, Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **YOSEP BN YOKIMANO**
Pangkat/NRP : Sertu/21170147750598
Jabatan : Bamin Juyar Kibant
Kesatuan : Yonif RK 762/ VYS
Tempat, tanggal lahir : Palu, 20 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama RK Yonif 762VYS Kota. Sorong Prov. Papua Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April tahun 2020 saat Terdakwa pertama kali dinas di Yonif RK 762/YS, dan antara Saksi dengan Terdakwa

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa jin atasan yang berwenang sejak tanggal 29 April 2021 dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 07.45 WIT saat apel pagi di Kibant Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian setelah apel anggota Yonif RK 762/VYS melakukan pencarian di areal sekitar perkantoran Yonif RK 762/VYS akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Kemudian Dankibant melaporkan hal tersebut terhadap staf-1 kemudian anggota staf-1 melakukan pencarian di sekitar Kota Sorong akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Kemudian Danyonif RK 762/VYS melaporkan kejadian tersebut terhadap Danbrigif 26/GP dan membuat surat bantuan pencarian ke kesatuan lain serta melimpahkan perkaranya ke Denpom XVII/M Sorong untuk diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Dankibant melalui WA Handphone yang berisi bahwa Terdakwa tidak ingin di cari dan Terdakwa sudah tidak mau menjadi tentara lagi. Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: SUHARDIN
Pangkat/NRP	: Kopda/31100283410489
Jabatan	: Dancuk 1 Ru 3 Ton SMS Kibant
Kesatuan	: Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir	: Bontokape, 10 April 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama RK Yonif 762/VYS Kota. Sorong Prov. Papua Barat.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April tahun 2020 saat Terdakwa pertama kali dinas di Yonif RK 762VYS, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 29 April 2021 dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 07.45 WIT saat apel pagi di Kibant Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian setelah apel anggota Yonif RK 762/VYS melakukan pencarian di areal sekitar perkantoran Yonif RK 762/VYS akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Kemudian Danki Bant melaporkan hal tersebut terhadap staf-1 kemudian anggota staf-1 melakukan pencarian di sekitar Kota Sorong akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Kemudian Danyonif RK 762/VYS melaporkan kejadian tersebut terhadap Danbrigif 26/GP dan membuat surat bantuan pencarian ke kesatuan lain serta melimpahkan perkaranya ke Denpom XVII/I Sorong untuk diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Dankibant melalui WA Handphone yang berisi bahwa Terdakwa tidak ingin di cari dan Terdakwa sudah tidak mau menjadi tentara lagi. Kesatuan Yonif RK 762/NYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Oleh karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, maka terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mengkaitkan dengan alat bukti atau keterangan saksi lainnya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Aorong Nomor : BP-67/A-54.In/X/2022/Idik tanggal 10 Oktober 2022 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif RK 762/VYS sejak 29 April 2021 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 9 Oktober 2022 yang dibuat oleh penyidik Sub Denpom XVIII/1-3 yang menyatakan Terdakwa belum kembali.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 36 (tiga puluh enam) lembar daftar Absensi Peleton III Kipan A Yonif RK 762/VYS darui bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2022.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang , Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinasi di Yonif RK 762/VYS dengan Jabatan Tayanrad Pok Koton Ton Morse Kiban, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada NRP 31201167060199.

2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Sertu Yosep B,N Yokimano (Saksi-1) dan Kopda Suhardin (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 29 April 2021 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 07.45 WIT saat apel pagi di Kibant Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian setelah apel anggota Yonif RK 762/VYS melakukan pencarian di areal sekitar perkantoran Yonif RK 762VYS akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar kemudian Danki Bant melaporkan hal tersebut terhadap staf-1

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota staf-1 melakukan pencarian di sekitar Kota Sorong akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selanjutnya Danyonif RK 762NYS melaporkan kejadian tersebut terhadap Danbrigif 26/GP dan membuat surat bantuan pencarian ke kesatuan lain serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XV/I Sorong untuk diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Dankiban melalui WA Handphone yang berisi bahwa Terdakwa tidak ingin di cari dan Terdakwa sudah tidak mau menjadi tentara lagi. Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif RK 762/VYS maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan dilimpahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong, Laporan polisi Nomor LP-33/A-24/1X/2022/1dik tanggal 26 September 2022 atau selama 537 (Lima ratus tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut.

8. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, kesatuan Terdakwa juga tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **“Militer”**.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinas di Yonif RK 762/VYS dengan Jabatan Tayanrad Pok Koton Ton Morse Kiban, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31201167060199.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/78/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.
5. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31201167060199 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif RK 762/VYS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer ”

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi.

Unsur kedua : **“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.**

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain “Dengan sengaja” ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Sertu Yosep B,N Yokimano (Saksi-1) dan Kopda Suhardin (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 29 April 2021 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 07.45 WIT saat apel pagi di Kibant Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian setelah apel anggota Yonif RK 762/VYS melakukan pencarian di areal sekitar perkantoran Yonif RK 762VYS akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar kemudian Danki Bant melaporkan hal tersebut terhadap staf-1

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota staf-1 melakukan pencarian di sekitar Kota Sorong akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selanjutnya Danyonif RK 762NYS melaporkan kejadian tersebut terhadap Danbrigif 26/GP dan membuat surat bantuan pencarian ke kesatuan lain serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XV/I Sorong untuk diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Dankiban melalui WA Handphone yang berisi bahwa Terdakwa tidak ingin di cari dan Terdakwa sudah tidak mau menjadi tentara lagi. Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif RK 762/VYS maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan dilirnpahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong, Laporan polisi Nomor LP-33/A-24/1X/2022/1dik tanggal 26 September 2022 atau selama 537 (Lima ratus tiga puluh tujuh) hari atau lebih larna dari 30 hari secara berturut-turut.

7. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, kesatuan Terdakwa juga tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **"Dalam waktu damai"**

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif RK 762/VYS maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan dilirnpahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong, Laporan polisi Nomor LP-33/A-24/1X/2022/1dik tanggal 26 September 2022 atau selama 537 (Lima ratus tiga

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) hari atau lebih larna dari 30 hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif RK 762/VYS maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan dilimpahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong, Laporan polisi Nomor LP-33/A-24/1X/2022/1dik tanggal 26 September 2022 atau selama 537 (Lima ratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama selama 537 (Lima ratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil

Menimbang, Bahwa tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, karena sampai saat ini Terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk kembali ke kesatuan.

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023



Menimbang, Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 36 (tiga puluh enam) lembar daftar Absensi Peleton III Kipan A Yonif RK 762/VYS darui bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2022.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nador Worabay, Prada NRP. 31201167060199 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 36 (tiga puluh enam) lembar daftar Absensi Peleton III Kipan A Yonif RK 762/VYS darui bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua serta Hengki Afardi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040016470180 dan Awang Setyadi Bawana, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17305 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Abdul Jubri, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980008771069, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

Hengki Afardi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040016470180

Ttd

Awang Setyadi Bawana, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17305/P

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (H) NRP 14131/P

Panitera Pengganti

Ttd

Wahyu Jatmiko,
Peltu Bah NRP 88925

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 103-K/PM.III-19/AD/III/2023